



PUTUSAN

Nomor 466/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Umar Nasution Als Umar
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/31 Desember 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sekata Gg. Seroja No. 17, Kel. Sei Agul, Kec. Medan Barat, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petugas kebersihan.

Terdakwa Umar Nasution Als. Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 2Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Pertama, sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Kedua, sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa diampingi Penasihat Hukum yaitu Tita Rosmawati, S.H, Christopher P. Lumban Gaol, M.Hum, Chairinisa, S.E, S.H, Simon Sihombing, S.H, Ria Harapenta Tarigan, S.H, Deliyana Sofyani Sofyan, S.H, Juita Melati Batubara, S.H, Jamilah, S.H, Adokat-Penasehat Hukum dan Paralel pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan, berkantor di Jl. Candi Prambanan No. 24 Kel. Petiash Tengah Kec. Medan Petisah Tengah, Kota Medan, untuk menjadi Penasehat Hukum dari Terdakwa Umar Nasution Als. Umar, berdasarkan Penetapan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 17 Maret 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Mdn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 466/Pid.B/2020/PN Mdn, tanggal 14 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 466/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 14 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR NASUTION Als UMAR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa UMAR NASUTION Als UMAR dengan pidana penjara selama 13 (tiga) belas tahun penjara dikurangi penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kayu broti yang berpaku dengan panjang 95 cm dan lebar 6 cm;
 - 1 (satu) ikat sapu lidi gagang yang terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa UMAR NASUTION Als UMAR dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar nota Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa UMAR NASUTION ALS UMAR pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Makmur Komplek Villa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Indah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Baratatau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa UMAR NASUTION ALS UMAR bekerja sebagai petugas kebersihan di Komplek Villa Makmur Indah yang berada di Jalan Makmur Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, kemudian sekira pukul 08.30 wib terdakwa istirahat ditempat tongkrongan yang berada didalam komplek tersebut dan pada saat istirahat korban NURDIN datang menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa “wak kain lap disini mana” lalu dijawab oleh terdakwa ‘kau semua kau tuduh aku yang mengambil” sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban hingga terjadi dorong-dorongan antara terdakwa dan korban, kemudian saksi RIONO ALS WAKNO yang melihat hal itu lalu meleraikan terdakwa dan korban hingga akhirnya terdakwa dan korban berhasil dileraikan namun setelah berhasil dileraikan oleh saksi RIONO ALS WAKNO, terdakwa dan korban masih tetap bertengkar mulut, dan pada saat bertengkar mulut dengan terdakwa, maka korban mengambil sapu lidi bergagang kayu dan berusaha memukulkan kearah terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu broti yang ada tertancap paku yang ada ditempat tersebut, dan pada saat posisi korban agak membungkuk dan sapu lidi berada dibawah, terdakwa lalu memukulkan 1 (satu) potong kayu broti yang ada tertancap paku tersebut kearah kepala belakang sebelah kiri korban sehingga korban oleng dan terjatuh kelantai yang mengakibatkan kepala korban terbentur dilantai dan kondisi kepala korban mengeluarkan darah. Kemudian saksi RIONO ALS WAKNO yang melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kepala korban mengeluarkan darah lalu pergi meminta bantuan saksi BOBY ANGGARA ALS BOBI yang bekerja sebagai security di komplek tersebut untuk membawa korban ke Rumah Sakit Sufina Azis kemudian ketika berada di Rumah Sakit Sufina Azis korban dimasukkan kedalam Instalasi Gawat Darurat (IGD) lalu Rumah Sakit Sufina Azis tidak dapat menangani korban sehingga korban dipindahkan ke Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan dan di Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan, terdakwa dimasukkan kedalam IGD lalu karena Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan tidak bisa menangani, korban maka korban dirujuk untuk dibawa ke

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Adam Malik Medan dan dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Adam Malik Medan kondisi korban sudah ngorok, selanjutnya sesampainya di Rumah Sakit Adam Malik Medan, korban lalu dimasukkan ke IGD dan dipasang oksigen serta alat pendeteksi jantung namun sekira pukul 10.40 wib korban meninggal dunia.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 031/RSUSA/VER/II/2020 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dr. Shintya Fella, dokter pada Rumah Sakit Umum Sufina Aziz dalam pemeriksaan terhadap korban NURDIN yang pada saat datang korban dalam keadaan penurunan kesadaran terdapat luka di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran lebar kira-kira satu centimeter kali satu centimeter, dengan kesimpulan luka disebabkan kekerasan benda tajam.

- Sesuai keterangan Meninggal No. : 1.R.01.02.33.03 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan -----Perbuatan Terdakwa UMAR NASUTION ALS UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa UMAR NASUTION ALS UMAR pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di JalanMakmurKomplek Villa Makmur Indah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "penganiayaan jika mengakibatkan mati", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa UMAR NASUTION ALS UMAR bekerja sebagai petugas kebersihan di Komplek Villa Makmur Indah yang berada di Jalan Makmur Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, kemudian sekira pukul 08.30 wib terdakwa istirahat ditempat tongkrongan yang berada didalam kompleks tersebut dan pada saat istirahat korban NURDIN datang menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa "wak kain lap disini mana" lalu dijawab oleh terdakwa 'kau semua kau tuduh aku yang mengambil" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban hingga terjadi dorong-dorongan antara terdakwa dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kemudian saksi RIONO ALS WAKNO yang melihat hal itu lalu meleraikan terdakwa dan korban hingga akhirnya terdakwa dan korban berhasil dileraikan namun setelah berhasil dileraikan oleh saksi RIONO ALS WAKNO, terdakwa dan korban masih tetap bertengkar mulut, dan pada saat bertengkar mulut dengan terdakwa, maka korban mengambil sapu lidi bergagang kayu dan berusaha memukulkan kearah terdakwa namun terdakwa berhasil menghindari selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu broti yang ada tertancap paku yang ada ditempat tersebut, dan pada saat posisi korban agak membungkuk dan sapu lidi berada dibawah, terdakwa lalu memukulkan 1 (satu) potong kayu broti yang ada tertancap paku tersebut kearah kepala belakang sebelah kiri korban sehingga korban oleng dan terjatuh kelantai yang mengakibatkan kepala korban terbentur dilantai dan kondisi kepala korban mengeluarkan darah. Kemudian saksi RIONO ALS WAKNO yang melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kepala korban mengeluarkan darah lalu pergi meminta bantuan saksi BOBY ANGGARA ALS BOBI yang bekerja sebagai security di komplek tersebut untuk membawa korban ke Rumah Sakit Sufina Azis kemudian ketika berada di Rumah Sakit Sufina Azis korban dimasukkan kedalam Instalasi Gawat Darurat (IGD) lalu Rumah Sakit Sufina Azis tidak dapat menangani korban sehingga korban dipindahkan ke Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan dan di Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan, terdakwa dimasukkan kedalam IGD lalu karena Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan tidak bisa menangani, korban maka korban dirujuk untuk dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan dan dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Adam Malik Medan kondisi korban sudah ngorok, selanjutnya sesampainya di Rumah Sakit Adam Malik Medan, korban lalu dimasukkan ke IGD dan dipasang oksigen serta alat pendeteksi jantung namun sekira pukul 10.40 wib korban meninggal dunia.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 031/RSUSA/VER/II/2020 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dr. Shintya Fella, dokter pada Rumah Sakit Umum Sufina Aziz dalam pemeriksaan terhadap korban NURDIN yang pada saat datang korban dalam keadaan penurunan kesadaran terdapat luka di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran lebar kira-kira satu centimeter kali satu centimeter, dengan kesimpulan luka disebabkan kekerasan benda tajam.
- Sesuai keterangan Meninggal No. : 1.R.01.02.33.03 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa UMAR NASUTION ALS UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

A T A U

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa UMAR NASUTION ALS UMAR pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Makmur Komplek Villa Makmur Indah Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Baratatau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "penganiayaan jika mengakibatkan luka-luka berat", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa UMAR NASUTION ALS UMAR bekerja sebagai petugas kebersihan di Komplek Villa Makmur Indah yang berada di Jalan Makmur Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, kemudian sekira pukul 08.30 wib terdakwa istirahat ditempat tongkrongan yang berada didalam komplek tersebut dan pada saat istirahat korban NURDIN datang menemui terdakwa dan berkata kepada terdakwa "wak kain lap disini mana" lalu dijawab oleh terdakwa "kau semua kau tuduh aku yang mengambil" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban hingga terjadi dorong-dorongan antara terdakwa dan korban, kemudian saksi RIONO ALS WAKNO yang melihat hal itu lalu meleraikan terdakwa dan korban hingga akhirnya terdakwa dan korban berhasil dileraikan namun setelah berhasil dileraikan oleh saksi RIONO ALS WAKNO, terdakwa dan korban masih tetap bertengkar mulut, dan pada saat bertengkar mulut dengan terdakwa, maka korban mengambil sapu lidi bergagang kayu dan berusaha memukulkan kearah terdakwa namun terdakwa berhasil menghindar selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu broti yang ada tertancap paku yang ada ditempat tersebut, dan pada saat posisi korban agak membungkuk dan sapu lidi berada dibawah, terdakwa lalu memukulkan 1 (satu) potong kayu broti yang ada tertancap paku tersebut kearah kepala belakang sebelah kiri korban sehingga korban oleng dan terjatuh kelantai yang mengakibatkan kepala korban terbentur dilantai dan kondisi kepala korban mengeluarkan darah. Kemudian saksi RIONO ALS WAKNO yang melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kepala korban mengeluarkan darah lalu pergi meminta bantuan saksi BOBY ANGGARA ALS BOBI yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai security di kompleks tersebut untuk membawa korban ke Rumah Sakit Sufina Azis kemudian ketika berada di Rumah Sakit Sufina Azis korban dimasukkan kedalam Instalasi Gawat Darurat (IGD) lalu Rumah Sakit Sufina Azis tidak dapat menangani korban sehingga korban dipindahkan ke Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan dan di Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan, terdakwa dimasukkan kedalam IGD lalu karena Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan tidak bisa menangani, korban maka korban dirujuk untuk dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan dan dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Adam Malik Medan kondisi korban sudah ngorok, selanjutnya sesampainya di Rumah Sakit Adam Malik Medan, korban lalu dimasukkan ke IGD dan dipasang oksigen serta alat pendeteksi jantung namun sekira pukul 10.40 wib korban meninggal dunia.

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor:031/RSUSA/VER/II/2020 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dr. Shintya Fella, dokter pada Rumah Sakit Umum Sufina Aziz dalam pemeriksaan terhadap korban NURDIN yang pada saat datang korban dalam keadaan penurunan kesadaran terdapat luka di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran lebar kira-kira satu centimeter kali satu centimeter, dengan kesimpulan luka disebabkan kekerasan benda tajam.

- Sesuai keterangan Meninggal No. : 1.R.01.02.33.03 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan -----Perbuatan Terdakwa UMAR NASUTION ALS UMAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Pujiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 wib saksi mendapat telepon bahwa korban kecelakaan dan berada di Rumah Sakit Sufina Azis;
- Bahwa saksi kemudian ke Rumah Sakit Sufina Azis dan melihat korban berada di UGD dengan kondisi tidak sadarkan diri dan kepala korban sebelah kiri mengalami luka dan darah terus mengalir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Sakit Sufina Azis tidak dapat menangani korban sehingga dipindahkan ke Rumah Sakit Pringadi lalu masuk ke IGD dan di Rumah Sakit Pringadi Medan tidak bisa menangani dan dirujuk untuk dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik dan dalam perjalanan kondisi korban sudah ngorok dan sesampainya di Rumah Sakit Adam Malik, korban lalu dimasukkan ke IGD dan dipasang oksigen dan alat pendeteksi jantung;
 - Bahwa ketika saksi dipanggil ke kasir, saksi mendengar Bobi mengatakan kepada dokter bahwa korban berkelahi dengan Terdakwa UMAR NASUTION Als UMAR lalu dipukul dibagian kepala hingga tak sadarkan diri;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 10.40 Wib dokter memanggil saksi dan mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Tri Deddy Novianto Als. Deddy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di Jalan Makmur Komplek Villa Makmur Indah Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat saksi mendengar kabar bahwa saksi korban Nurdin berada di Rumah Sakit Sufina Azis;
 - Bahwa saksi lalu mendapat kabar dari tante saksi yaitu istri korban bahwa korban sudah berada di Rumah Sakit Pringadi dan saksi mendapat kabar bahwa korban dalam keadaan kritis;
 - Bahwa saksi kemudian mendapat kabar bahwa istri korban mengatakan bahwa korban berada di Rumah Sakit H. Adam Malik;
 - Bahwa setelah saksi mendengar kabar dari istri korban lalu saksi menghubungi nomor handphone korban dan yang angkat orang lain, kemudian orang tersebut mengatakan bahwa telah terjadi keributan antara korban dan Terdakwa di Jalan Makmur Komplek Villa Makmur Indah Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat;
 - Bahwa saksi kemudian menuju tempat kejadian dan setelah sampai ditempat kejadian, saksi melihat ada segumpul darah dilantai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Muhammad Suryanto Als. Surya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib, saksi bekerja sebagai supir di Komplek Villa Makmur Indah Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar dua jam kemudian, saksi melihat Terdakwa datang ditempat nongkrong di komplek tersebut lalu saksi melihat RIONO Als WAKNO datang dan duduk disusul korban NURDIN;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengelap mobil majikan saksi, saksi melihat Terdakwa UMAR NASUTION Als UMAR dan korban ribut-ribut dimana korban dan Terdakwa adu mulut lalu tolak-tolakan;
- Bahwa kemudian RIONO Als WAKNO meleraai Terdakwa dan korban lalu Terdakwa dan korban menjauh;
- Bahwa kemudian saksi melihat korban mengambil sapu lidi bergagang kayu dan mencoba memukul Terdakwa lalu Terdakwa mundur kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu broti dan terjadilah pukul memukul antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat korban memukul Terdakwa dengan posisi sapu lidi dibawah dan agak membungkuk lalu Terdakwa memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu broti yang terpaku yang mengenai kepala belakang sebelah kiri korban sehingga korban oleng dan terjatuh dan kepala korban terbentur dilantai mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi mendekati korban dan mengambil sapu lidi bergagang kayu dari tangan korban;
- Bahwa kemudian RIONO Als WAKNO dan BOBI membawa korban ke rumah sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Riono Als. Wak No, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019 saksi bekerja sebagai supir di Komplek Villa Makmur Indah Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat laalu, sekira pukul 08.30 Wib, saksi sarapan dan ditempat itu sudah ada Terdakwa UMAR NASUTION Als UMAR dan korban datang lalu korban bertanya kepada Terdakwa "wak kain lap di sini mana" lalu Terdakwa menjawab "kau semua kau tuduh aku yang ngambil" dan terjadi adu mulut antara Terdakwa lalu korban hingga tolak-tolakan;
- Bahwa saksi kemudian meleraai sehingga korban dan Terdakwa menjauh;
- Bahwa saksi lalu duduk bermain handphone dengan menghadap belakang, namun saksi mendengar suara Terdakwa dan korban masih ribut-ribut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendengar suara terjatuh dan saksi melihat korban terjatuh dan kepala korban bersimbah darah sambil memegang sapu lidi sedangkan Terdakwa sudah memegang 1 (satu) kayu broti yang berpaku;
- Bahwa kemudian saksi dan Bobi membawa korban ke rumah sakit Sufina Azis dan oleh pihak rumah sakit Sufina Azis menyarankan Terdakwa untuk dibawa ke RS. Dr. Pringadi lalu sekira pukul 11.00 Wib, saksi mendengar korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Bobby Anggara Als. Bobbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib, ketika saksi bekerja sebagai petugas Security di Villa Makmur Indah di Jalan Makmur Kel.Sei Agul Kec. Medan Barat dan saksi sedang menjaga pintu komplek;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 Wib, RIONO Als WAKNO berlari menjumpai saksi dan mengatakan bahwa korban NURDIN harus dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa kemudian saksi dan RIONO Als WAKNO menuju tempat tersebut dan saksi melihat korban sudah tergeletak dan kepala mengeluarkan darah sedangkan Terdakwa UMAR NASUTION Als UMAR sedang berdiri memegang kayu broti yang berpaku;
- Bahwa kemudian saksi membawa korban ke rumah sakit dan sesampainya di rumah sakit korban langsung dimasukkan kedalam IGD dan dilakukan perawatan;
- Bahwa kemudian istri korban datang untuk melihat keadaan korban dan Rumah Sakit Sufina Azis tidak sanggup menangani korban lalu dirujuk ke Rumah Sakit Dr. PRINGADI Medan dan sesampainya di rumah sakit Dr. PRINGADI korban dimasukkan kedalam IGD dan oleh pihak Rumah Sakit Umum Adam Malik kondisi korban makin memburuk dan suara nafas mengorok dan sesampainya di Rumah Sakit Adam Malik korban langsung dibawa ke ruangan IGD kemudian dipasang oksigen dan tidak beberapa lama kemudian korban tidak dapat ditolong dan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa UMAR NASUTION Als UMAR bekerja sebagai petugas kebersihan di Komplek Villa Makmur Indah yang berada di Jalan Makmur Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat;
- Bahwa kemudian sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa istirahat ditempat tongkrongan yang berada didalam komplek tersebut dan pada saat istirahat korban NURDIN datang menemui Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "wak kain lap disini mana" lalu dijawab oleh Terdakwa 'kau semua kau tuduh aku yang mengambil" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan korban hingga terjadi dorong-dorongan antara Terdakwa dan korban, kemudian RIONO ALS WAKNO meleraai Terdakwa dan korban sehingga Terdakwa dan korban berhasil dileraikan, namun setelah berhasil dileraikan oleh RIONO Als WAKNO, Terdakwa dan korban masih tetap bertengkar mulut;
- Bahwa pada saat bertengkar mulut dengan Terdakwa lalu korban mengambil sapu lidi bergagang kayu dan berusaha memukulkan kearah Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menghindar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu broti yang ada tertancap paku yang ada ditempat tersebut, dan pada saat posisi korban agak membungkuk dan sapu lidi berada dibawah, lalu Terdakwa memukulkan 1 (satu) potong kayu broti yang ada tertancap paku tersebut kearah kepala belakang sebelah kiri korban sehingga korban oleng dan terjatuh kelantai yang mengakibatkan kepala korban terbentur dilantai dan kondisi kepala korban mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kayu broti yang berpaku dengan panjang 95 cm dan lebar 6 cm;
- 1 (satu) ikat sapu lidi gagang yang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum Nomor: 031/RSUSA/VER/II/2020 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dr. Shintya Fella, dokter pada Rumah Sakit Umum Sufina Aziz dalam pemeriksaan terhadap korban NURDIN yang pada saat datang korban dalam keadaan penurunan kesadaran terdapat luka di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran lebar kira-kira satu centimeter kali satu centimeter, dengan kesimpulan luka disebabkan kekerasan benda tajam dan Sesuai keterangan Meninggal No. : 1.R.01.02.33.03 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa UMAR NASUTION Als UMAR bekerja sebagai petugas kebersihan di Komplek Villa Makmur Indah yang berada di Jalan Makmur Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa istirahat ditempat tongkrongan yang berada didalam komplek tersebut dan pada saat istirahat korban NURDIN datang menemui Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "wak kain lap disini mana" lalu dijawab oleh Terdakwa "kau semua kau tuduh aku yang mengambil" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan korban hingga terjadi dorong-dorongan antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa benar kemudian saksi RIONO Als WAKNO meleraikan Terdakwa dan korban hingga akhirnya Terdakwa dan korban berhasil dileraikan, namun setelah berhasil dileraikan oleh saksi RIONO Als WAKNO, Terdakwa dan korban masih tetap bertengkar mulut;
- Bahwa benar pada saat bertengkar mulut dengan Terdakwa, lalu korban mengambil sapu lidi bergagang kayu dan berusaha memukulkan kearah Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menghindar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu broti yang ada tertancap paku yang ada ditempat tersebut;
- Bahwa benar pada saat posisi korban agak membungkuk dan sapu lidi berada dibawah, Terdakwa lalu memukulkan 1 (satu) potong kayu broti yang ada tertancap paku tersebut kearah kepala belakang sebelah kiri korban sehingga korban oleng dan terjatuh kelantai yang mengakibatkan kepala korban terbentur dilantai dan kondisi kepala korban mengeluarkan darah kemudian saksi RIONO Als WAKNO yang melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kepala korban mengeluarkan darah lalu pergi meminta bantuan saksi BOBY ANGGARA Als BOBI yang bekerja sebagai security di komplek tersebut untuk membawa korban ke Rumah Sakit Sufina Azis kemudian dimasukkan kedalam Instalasi Gawat Darurat (IGD) lalu Rumah Sakit Sufina Azis tidak dapat menangani korban sehingga korban dipindahkan ke Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan dan di Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan, Terdakwa dimasukkan kedalam IGD lalu karena Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan tidak bisa menangani, korban kemudian korban dirujuk untuk dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan dan dalam



perjalanan menuju Rumah Sakit Adam Malik Medan kondisi korban sudah ngorok, selanjutnya sesampainya di Rumah Sakit Adam Malik Medan, korban lalu dimasukkan ke IGD dan dipasang oksigen serta alat pendeteksi jantung, namun sekira pukul 10.40 Wib korban meninggal dunia;

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 031/RSUSA/VER/I/2020 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dr. Shintya Fella, dokter pada Rumah Sakit Umum Sufina Aziz dalam pemeriksaan terhadap korban NURDIN yang pada saat datang korban dalam keadaan penurunan kesadaran terdapat luka di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran lebar kira-kira satu centimeter kali satu centimeter, dengan kesimpulan luka disebabkan kekerasan benda tajam dan Sesuai keterangan Meninggal No. : 1.R.01.02.33.03 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Umar Nasution Als. Umar adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menghilangkan orang lain;

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah dalam perkara ini ada jiwa orang lain hilang atau meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa, yang mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan juga Visum Et Repertum bahwa benar dalam perkara ini ada orang yang meninggal dunia yakni Nurdin yang mana korban meninggal dunia disebabkan serta akibat dari kekerasan benda tajam kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran lebar kira-kira satu centimeter kali satu centimeter sedemikian rupa sebagaimana digambarkan dalam berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 031/RSUSA/VER/II/2020 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dr. Shintya Fella, dokter pada Rumah Sakit Umum Sufina Aziz dalam pemeriksaan terhadap korban NURDIN yang pada saat datang korban dalam keadaan penurunan kesadaran terdapat luka di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran lebar kira-kira satu centimeter kali satu centimeter, dengan kesimpulan luka disebabkan kekerasan benda tajam dan Sesuai keterangan Meninggal No. : 1.R.01.02.33.03 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan, dengan demikian maka unsur adanya orang meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah korban meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa karena memang dilakukan dengan sengaja (dolus) oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sesuai teori ilmu hukum pidana dimana kata sengaja (dolus) dapat digolongkan ke dalam tiga kategori yakni :

1. Sengaja sebagai maksud/tujuan dimana si pelaku sadar akan perbuatan yang dilakukannya dan mengerti juga akan akibatnya selaku yang dikehendaki sebagai tujuannya melakukan perbuatan;
2. Sengaja sebagai kepastian, dimana si pelaku sadar akan perbuatan yang



dilakukannya dan dapat memastikan akan terjadi akibat sesuatu yang dikehendaknya;

3. Sengaja sebagai kemungkinan juga sipelaku akan sadar apa yang dilakukannya dan juga akan mengingsafi dan menyadari bahwa akan mengetahui kemungkinan akan ada akibat yang ditimbulkannya sebagai yang dikehendaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam hal ini telah memiliki unsur sengaja sebagai maksud dimana Terdakwa mengerti akan perbuatannya yang dilakukannya dan mengetahui dan juga menghendaki sebelumnya akan akibat perbuatannya akan terjadi suatu akibat yang dikehendaknya yakni Terdakwa memukulkan 1 (satu) potong kayu broti yang ada tertancap paku tersebut kearah kepala belakang sebelah kiri korban sehingga korban oleng dan terjatuh kelantai yang mengakibatkan kepala korban terbentur dilantai dan kondisi kepala korban mengeluarkan darah, yang tentunya juga Terdakwa juga mengetahui bahwa organ kepala adalah merupakan organ yang sensitive karena ada di dalamnya otak selaku pusat pengendali organ tubuh lainnya, sehingga akibat kepala korban mengalami trauma benda tumpul akibat kekerasan benda tajam dan korban dalam keadaan penurunan kesadaran terdapat luka di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran lebar kira-kira satu centimeter kali satu sehingga korban tidak bisa diselamatkan terlebih lagi Terdakwa setelah melihat hal itu lantas meninggalkan korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa UMAR NASUTION Als UMAR bekerja sebagai petugas kebersihan di Komplek Villa Makmur Indah yang berada di Jalan Makmur Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat, kemudian sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa istirahat ditempat tongkrongan yang berada didalam komplek tersebut dan pada saat istirahat korban NURDIN datang menemui Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa "wak kain lap disini mana" lalu dijawab oleh Terdakwa "kau semua kau tuduh aku yang mengambil" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan korban hingga terjadi dorong-dorongan antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa kemudian saksi RIONO Als WAKNO meleraikan Terdakwa dan korban hingga akhirnya Terdakwa dan korban berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileraikan, namun setelah berhasil dileraikan oleh saksi RIONO Als WAKNO, Terdakwa dan korban masih tetap bertengkar mulut;

Menimbang, bahwa pada saat bertengkar mulut dengan Terdakwa, lalu korban mengambil sapu lidi bergagang kayu dan berusaha memukulkan kearah Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menghindar kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) potong kayu broti yang ada tertancap paku yang ada ditempat tersebut, kemudian pada saat posisi korban agak membungkuk dan sapu lidi berada dibawah, Terdakwa lalu memukulkan 1 (satu) potong kayu broti yang ada tertancap paku tersebut kearah kepala belakang sebelah kiri korban sehingga korban oleng dan terjatuh kelantai yang mengakibatkan kepala korban terbentur dilantai dan kondisi kepala korban mengeluarkan darah kemudian saksi RIONO Als WAKNO yang melihat korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dan kepala korban mengeluarkan darah lalu pergi meminta bantuan saksi BOBY ANGGARA Als BOBI yang bekerja sebagai security di komplek tersebut untuk membawa korban ke Rumah Sakit Sufina Azis kemudian dimasukkan kedalam Instalasi Gawat Darurat (IGD) lalu Rumah Sakit Sufina Azis tidak dapat menangani korban sehingga korban dipindahkan ke Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan dan di Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan, Terdakwa dimasukkan kedalam IGD lalu karena Rumah Sakit Dr. Pringadi Medan tidak bisa menangani, korban kemudian korban dirujuk untuk dibawa ke Rumah Sakit Adam Malik Medan dan dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Adam Malik Medan kondisi korban sudah ngorok, selanjutnya sesampainya di Rumah Sakit Adam Malik Medan, korban lalu dimasukkan ke IGD dan dipasang oksigen serta alat pendeteksi jantung, namun sekira pukul 10.40 Wib korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 031/RSUSA/VER/II/2020 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dr. Shintya Fella, dokter pada Rumah Sakit Umum Sufina Aziz dalam pemeriksaan terhadap korban NURDIN yang pada saat datang korban dalam keadaan penurunan kesadaran terdapat luka di kepala bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran lebar kira-kira satu centimeter kali satu centimeter, dengan kesimpulan luka disebabkan kekerasan benda tajam dan Sesuai keterangan Meninggal No. : 1.R.01.02.33.03 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan; sehingga dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesengajaan sebagai maksud sudah terbukti dilakukan oleh Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana hanya memohon keringanan hukuman saja, dimana dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan atas perbuatan terdakwa, maka hal tersebut nantinya dengan sendirinya akan terjawab dalam amar putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kayu broti yang berpaku dengan panjang 95 cm dan lebar 6 cm;
- 1 (satu) ikat sapu lidi gagang yang terbuat dari kayu;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana atau alat untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma yang berkepanjangan bagi keluarga korban

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Umar Nasution Als. Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kayu broti yang berpaku dengan panjang 95 cm dan lebar 6 cm;
 - 1 (satu) ikat sapu lidi gagang yang terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H, M.Hum dan Syafril P. Batubara, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Rosmeri Sitinjak, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Buha Leo Christian Saragi, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui siding teleconference

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H, M.Hum.

Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H.

Syafril P. Batubara, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmeri Sitinjak, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 466/Pid.B/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)